МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 07 дугаар сарын 04 № 06/30. Улаанбаатар хот

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР 425 ДУГААР НЭЭЛТТЭЙ ХОРИХ АНГИЙН ДАРГА, ДЭД ХУРАНДАА Т.ХАСБААТАР ТАНАА

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар 425 дугаар нээлттэй хорих ангид хоригдож байгаа иргэн Б.Махбалын өмгөөлөгч Б.Болдбаатар Комисст хандаж "... хорих ангийн хорих ялаас хугацаанаас өмнө суллаж, хяналт тогтоох тухай санал гаргах чиг үүрэг бүхий зөвлөлийн 2024 оны 03, 04 дүгээр сарын хурлаас Б.Махбал нь хорих ангид шилжин ирээд 6 сар болоогүй гэх үндэслэлээр, 05 дугаар сарын хурлаар ажлаар хангаагүй боловч ажил, хөдөлмөр эрхлээгүй гэсэн үндэслэлээр тус тус татгалзсан шийдвэр гаргасан" гэх гомдлыг ирүүлсэн.

Комисс гомдлын мөрөөр хорих ангийн удирдлага, албан тушаалтнууд болон хоригдлоос тайлбар авах, холбогдох хууль тогтоомж, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх зэрэг шалгах ажиллагааг явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Б.Махбалыг Багануур дүүргийн ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих чиг үүрэг бүхий прокурорын дүгнэлтийг үндэслэн Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2023 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 2023/ХМШЗ/59 дүгээр захирамжаар эдлээгүй үлдсэн 3 жил 01 сар 06 хоногийн хорих ялаас хугацаанаас нь өмнө сулласан байна. Дээрх захирамжийг эс зөвшөөрч дээд шатны прокурор эсэргүүцэл бичиж Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 2023/ДШМ/51 дугаар магадлалаар "... 2021 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн байдлаар Б.Махбалын эдлээгүй үлдсэн ялын 25 хувийг 1 жил 11 сар 21 хоног хэмээн тогтоосон байна. Энэ нь Ерөнхийлөгчийн уучилсан 1 жил 11 сар 21 хоногийн ялыг шүүхээс оногдуулсан 11 жилийн ялаас хасаж, үлдсэн 9 жил 9 хоногийн хорих ялыг нийт эдэлбэл зохих ял гэж үзнэ. Энэхүү 9 жил 9 хоногийн хорих ялаас 6 жил 6 хоногийн хорих ялыг биеэр эдэлсэн тохиолдолд Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 6.12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.2-т заасан "...таван жилээс дээш арван хоёр жил хүртэл хугацаагаар оногдуулсан хорих ялын гуравны хоёроос доошгүй хувийг эдэлсэн бол шүүх хугацаанаас өмнө суллаж, хяналт тогтоохоор шийдвэрлэж болно" гэсэн хугацаанаасаа өмнө тэнсэн суллагдах хууль зүйн боломжид хамрагдах нөхцөл бүрдэнэ гэж заасан. Мөн Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 6.14 дүгээр зүйлийн 1-т гэмт хэрэг үйлдсэн хүн, хуулийн этгээдийг Өршөөл үзүүлэх тухай хуулиар, эсхүл уучлал үзүүлэх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар гэмт хэрэг үйлдсэн

150070143

хүний эдлэх ялыг бүрэн болон хэсэгчлэн чөлөөлөх, эсхүл хорихоос өөр төрлийн ялаар дүйцүүлэн сольж болно гэж зааснаар түүний нийт эдлэх ял буюу 11 жилийн хорих ялаас уучлалын хугацааг хасаж тооцох ёстой байсан" гэж дүгнэн Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2023 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 2023/ХМШЗ/59 дүгээр захирамжийг хүчингүй болгож шийдвэрлэсэн байна.

2. Монгол Улсын Дээд Шүүхийн хяналтын шатны Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны 2023 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолд Б.Махбалд хорих ял оногдуулсан магадлал, хянасан шүүхийн шийдвэрүүд, уучлал үзүүлсэн Ерөнхийлөгчийн зарлиг, хорих байгууллагаас гаргасан ял эдэлсэн тооцоо зэргийг судлан үзэхэд Эрүүгийн хуулийн 6.12 дугаар зүйлийн 1.2-т заасан "... таван жилээс дээш арван хоёр жил хүртэл хугацаагаар оногдуулсан хорих ялын гуравны хоёроос доошгүй хувийг" эдэлсэн байх хуулийн шаардлага хангагдаагүй байхад Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас түүнийг хугацаанаас өмнө тэнсэн суллах дүгнэлт гаргасныг прокурор болон анхан шатны шүүх хангаж шийдвэрлэсэн нь хууль зүйн үндэслэлгүй болсон гэж хяналтын шатны шүүхээс үзсэн байна. Хорих ялаас хугацаанаас өмнө суллаж, хяналт тогтоох тухай прокурорын дүгнэлтийг шүүх хангаагүй үндэслэл нь учруулсан хохирол төлөгдсөн байх, зан байдлаараа нийтэд аюулгүй болсон эсэх, ял эдлэх хугацаанд ноцтой зөрчил гаргаагүй байх зэрэг шаардлагатай хамааралгүй, харин шүүхээс оногдуулсан ялын эдэлсэн хувийг буруу тооцсонтой холбоотой байх тул Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 225 дугаар зүйлийн 225.3-т заасан хязгаарлалт үйлчлэхгүй гэж дүгнэжээ. Шүүхийн Шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 225 дугаар зүйлийн 225.3 дахь хэсэгт хоригдлыг хорих ялаас хугацаанаас өмнө суллаж, хяналт тогтоолгох тухай прокурорын дүгнэлтийг шүүх хангаагүй бол уг асуудлыг 6 сарын дотор дахин авч хэлэлцэхгүй гэж заасан. Тиймээс хоригдол М.Махбал эрүүгийн хуулийн 6.12 дугаар зүйлийн 1.2-т заасан хугацааг хангасан тохиолдолд хорих ялаас хугацаанаас өмнө суллаж, хяналт тогтоолгох талаар хүсэлт гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй байна.

Монгол Улсын үндсэн хуулийн арван зургадугаар зүйлийн 13-т "халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхтэй. Хуульд заасан үндэслэл, журмаас гадуур дур мэдэн хэнийг ч ... эрх чөлөөг нь хязгаарлахыг хориглоно", Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 9 дүгээр зүйлийн 1-д "Хүн бүр эрх чөлөөтэй, халдашгүй дархан байх эрхтэй. Хуульд заасан үндэслэл, журмаас гадуур хэний ч эрх чөлөөг хасч болохгүй", мөн зүйлийн 4-т "... хүн бүр хорьж саатуулсан нь хууль ёсны эсэхийг шүүхээр даруй тогтоолгох ... эрхтэй", Эрүүгийн хуулийн 6.12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Ялтан гэмт хэрэг үйлдэж учруулсан хохирлоо нөхөн төлж зан байдлаараа нийтэд аюулгүй болсноо нотлон харуулж ял эдлэх хугацаандаа ноцтой зөрчил гаргаагүй, оногдуулсан ялын дараах хувийг эдэлсэн бол прокурорын саналыг харгалзан шүүх хугацаанаас өмнө суллаж, хяналт тогтоохоор шийдвэрлэж болно" гэж заажээ.

3. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар 425 дугаар нээлттэй хорих ангийн хорих ялаас хугацаанаас өмнө суллаж, хяналт тогтоох тухай санал гаргах чиг үүрэг бүхий зөвлөлийн 2024 оны 03, 04 дүгээр сарын хурлаас Б.Махбал нь хорих ангид шилжин ирээд 6 сар болоогүй гэх үндэслэлээр, 05 дугаар сарын хурлаар ажил, хөдөлмөр эрхлээгүй гэсэн үндэслэлээр тус тус хорих ялаас хугацаанаас өмнө суллаж, хяналт тогтоох санал гаргах боломжгүй гэж татгалзсан шийдвэр гаргажээ. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 225 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг, авагдсан нөхцөл

байдлаас дүгнэхэд хуулийг буруу хэрэглэсэн, хоригдлыг ажлын байраар хангаагүй боловч ажил хөдөлмөр эрхлээгүй гэх үндэслэлээр хойшлуулжээ.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн арван дөрөвдүгээр зүйлийн 1-т "Монгол Улсад хууль ёсоор оршин суугаа хүн бүр хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байна", Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "... Хуульд заасан үндэслэл, журмаас гадуур хэний ч эрх чөлөөг хасч болохгүй", Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсэгт "Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хууль дээдлэх, хүний эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөвхөн хуульд зааснаар хязгаарлах, энэрэнгүй, шуурхай байх зарчмыг баримтална" гэж заажээ. НҮБ-ын Хүний эрхийн хороо дур мэдэн хүний эрх чөлөөг хасах гэдэг ойлголтыг зохисгүй, хуулийг өөрөөр тайлбарлан хэрэглэх, шударга процессын хэм хэмжээ дутмаг байх, хуульд заасан үндэслэлтэй байх, зайлшгүй, тухайн нөхцөл байдалд тохирсон байх шаардлагад нийцээгүй гэх зэргээр илүү өргөн хүрээнд тайлбарладаг.

4. Комисс гомдлын мөрөөр танай байгууллагаас тайлбар гаргуулсан бөгөөд 2024 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн 02/836 дугаартай албан бичигт "... хоригдол Б.Махбал нь хорих ялаас хугацаанаас өмнө суллаж, хяналт тогтоох хүсэлтийг 2024 оны 03, 04, 05 дугаар саруудад ангийн арга зүйн зөвлөлд гаргаж хүсэлтийн дагуу гишүүд хэлэлцэж зан байдал, засрал хүмүүжил, нийтэд аюулгүй болсныг нь тодорхойлох боломжгүй гэж үзэж буцаасан" гэх тайлбар ирүүлсэн. *Багануур* дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс 427 дугаар хаалттай хорих ангийн хорих ялаас хугацаанаас өмнө суллаж, хяналт тогтоох тухай санал гаргах чиг үүрэг бүхий зөвлөл нь Б.Махбалыг гэмт хэргийн улмаас бусдад төлөх төлбөргүй, зан байдлаараа нийтэд аюулгүй болсноо нотлон харуулж ял эдлэх хугацаандаа сахилгын ноцтой зөрчил гаргаж байгаагүй, хуульд зааснаар оногдуулсан ялын зохих хувийг эдэлсэн гэж үзэж шүүхэд хорих ялаас хугацаанаас өмнө суллах санал оруулж байсан. Хоригдол Б.Махбал нь шүүхийн хүчин төгөлдөр шийтгэх тогтоолоор 2020 оноос хойш Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа хорих ангиудад ял эдэлж Эрүүгийн хуулийн 6.12 дугаар зүйлд заасан зан байдал, засрал хүмүүжлийг олж нийгэмд аюулгүй болсон гэх шаардлагыг хангасан талаар дүгнэлт гарч байсан бөгөөд түүний зан байдал, засрал хүмүүжлийн талаарх дүгнэлтийн үндэслэл, холбогдох баримт мэдээллийг солилцож ажиллах боломжтой юм. Өөрөөр хэлбэл шилжин ирсэн хоригдлын зан байдал, засрал хүмүүжлийн талаарх дүгнэлтийг гаргахдаа хүлээн авсан хорих анги хоригдлын өмнөх хувийн байдлыг үргэлжлүүлэн харгалзана.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-т "Монгол Улсад хууль ёсоор оршин суугаа хүн бүр хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байна", Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 256 дугаар зүйлийн 256.2 дахь хэсэгт "Хорих ялаас хугацаанаас өмнө суллагдах тухай хүсэлтийг хэлэлцэхэд шаардлагатай мэдээллийг хорих анги, алба хаагч нь хоригдол хүсэлт гаргаснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор бэлтгэж, энэ хуулийн 224.2-т заасан зөвлөлөөр хэлэлцүүлнэ" гэж заажээ.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсгийг үндэслэн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 425 дугаар Нээлттэй хорих ангид хорих ял эдэлж байгаа хоригдол М.Махбалын хорих ялаас хугацаанаас өмнө тэнсэн суллагдаж, хяналт тогтоолгох талаар гаргасан хүсэлтийг Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээ, холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн шийдвэрлэхийг зөвлөе.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 7 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД